



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 1ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000118-93.2026.8.26.0260/SP

AUTOR: LUCIANO DE LIMA PERES

RÉU: TOC TERMINAIS DE OPERACAO DE CARGAS LTDA (MASSA FALIDA/INSOLVENTE)

SENTENÇA

Vistos.

I – Relatório

Trata-se de **habilitação de crédito trabalhista** apresentada por **LUCIANO DE LIMA PERES**, que requer a inclusão, no Quadro Geral de Credores da falência de **TOC TERMINAIS DE OPERAÇÕES DE CARGAS LTDA**, do valor de **R\$ 52.767,35**, composto por: R\$ 43.351,62 (principal), R\$ 4.373,41 (juros), R\$ 300,00 (custas), R\$ 407,16 (INSS) e R\$ 4.335,16 (honorários advocatícios), conforme cálculo apresentado (evento 1). Requereu, ainda, a concessão da **justiça gratuita**.

No evento 11, foi deferida à parte habilitante a **gratuidade da justiça**, determinando-se à Administradora Judicial que informasse se o crédito já constava da relação de credores, se estava sob análise administrativa e se a habilitação seria tempestiva.

A Administradora Judicial, em manifestação inicial (evento 21), informou: (a) inexistência de crédito anteriormente arrolado; (b) ausência de análise administrativa em curso; e (c) intempestividade da habilitação.

Posteriormente, em retificação (evento 22), a Administradora Judicial esclareceu que, por equívoco, havia informado dados incorretos, e que:

- o habilitante **já consta** no Quadro Geral de Credores, na **Classe I – Trabalhista**, pelo valor de **R\$ 543,00**;
- o crédito ora pleiteado decorre da Reclamação Trabalhista nº **1001138-12.2023.5.02.0482**, e

- **já é objeto de discussão** no incidente nº **1000635-23.2024.8.26.0260**, ainda pendente de julgamento.

Assim, opinou pela **extinção do presente feito sem resolução do mérito**, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da **litispendência**.

É o relatório. Decido.

II – Fundamentação

1. Da litispendência

Nos termos do art. 485, V, do CPC, verifica-se litispendência quando duas ações apresentam:

- **partes idênticas,**
- **pedido idêntico, e**
- **causa de pedir idêntica.**

A Administradora Judicial esclareceu no evento 22 que:

- o crédito pretendido por LUCIANO DE LIMA PERES é o mesmo objeto do incidente nº **1000635-23.2024.8.26.0260**;
- o incidente anterior trata da mesma Reclamação Trabalhista (**1001138-12.2023.5.02.0482**);
- a discussão encontra-se pendente de julgamento.

Logo, está configurada a tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, impondo-se o reconhecimento da **litispendência**.

2. Da impossibilidade de análise de mérito

Não é possível, neste incidente, apreciar novamente o mesmo crédito que já está sob análise em processo próprio anteriormente distribuído, sob pena de decisões contraditórias e violação à estabilização procedimental.

A existência de incidente específico anterior torna o presente processado **incabível**, impondo sua extinção sem exame de mérito.

III – Dispositivo

Ante o exposto, reconheço a litispendência e, com fundamento no art. 485, V, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas, diante da gratuidade deferida.

Honorários advocatícios são indevidos ante a ausência de litigiosidade.

Oportunamente e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Documento eletrônico assinado por **RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610006613541v2** e do código CRC **ce9d89e0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): RALPHO WALDO DE BARROS MONTEIRO FILHO

Data e Hora: 25/03/2026, às 16:10:45

4000118-93.2026.8.26.0260

610006613541.V2